

Datei: 06-email-schuldnerberatung.eml

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | beratung@privatpost.de                                          |
| An      | matthias.reimers@privatpost.de                                  |
| Datum   | Thu, 04 Jun 2026 10:15:00 +0200                                 |
| Betreff | Verbraucherinsolvenz - bitte Unterlagen nicht nur fotografieren |

Sehr geehrter Herr Reimers,

bitte bringen Sie die Originale oder vollst ndige Scans der Gl ubigerschreiben mit. Screenshots reichen nicht, wenn daraus Titel, Aktenzeichen, Abtretung oder Forderungsgrund nicht erkennbar sind.

Besonders wichtig: Finanzamt, Krankenkasse, B rgerschaft Sparkasse, Unterhalt, Mietkonto, Lohnabrechnungen der letzten drei Monate und Kontoausz ge.

Freundliche Gr    e  
Schuldnerberatung

Datei: eml/2026-07-06\_sachstand\_nachforderung.eml

|         |                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@privatpost.de                                                                     |
| An      | mandant@privatpost.de                                                                               |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                                                                     |
| Betreff | Sachstand und fehlende Unterlagen<br>verbraucherinsolvenz-reimers-ehemaliger-gf-schuldenbereinigung |

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

| Glaeubiger               | Forderung | Grund                         | Titel | Sicherheit          | 302-Risiko | Naechster Schritt                      |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|-------|---------------------|------------|----------------------------------------|
| Sparkasse Weser          | 42750     | Buergschaft GmbH-Kontokorrent | ja    | private Buergschaft | nein       | Abtretung und Titelnachweise anfordern |
| Finanzamt Bremen         | 9870      | Umsatzsteuer 2022/2023        | nein  | keine               | unklar     | Steuerart und Strafverfolgung klären   |
| BKK Hafen                | 6120      | SV-Beiträge GmbH              | nein  | keine               | moeglich   | Personenbezug und GF-Haftung prüfen    |
| Mahnwelt Inkasso         | 18420     | Kreditkarte und Kosten        | ja    | keine               | behauptet  | Attribut bestreiten wenn unbelegt      |
| Vermieterin Anke Lohe    | 2380      | Mietrückstand                 | nein  | Kaution             | nein       | Raten aus laufendem Budget prüfen      |
| Ex-Ehefrau Clara Reimers | 4100      | Unterhaltsrückstand           | nein  | keine               | moeglich   | laufenden Unterhalt absichern          |

Datei: 03-haushaltsbudget.csv

| Position            | Betrag EUR | Nachweis                         | Bemerkung                                  |
|---------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nettoeinkommen      | 2240       | Lohnabrechnung Mai 2026          | wechselnde Zuschlaege<br>gesondert pruefen |
| Miete warm          | -820       | Mietvertrag                      | keine Rueckstaende ab<br>Juli geplant      |
| Kind/Wechselmodell  | -310       | Umgangskosten und<br>Verpflegung | Nachweis schwierig                         |
| Krankenversicherung | 0          | gesetzlich ueber<br>Arbeitgeber  | Altbeitraege getrennt                      |
| Strom/Internet      | -126       | Vertraege                        | Sperrandrohung Strom alt                   |
| Lebenshaltung       | -520       | Haushaltsbuch                    | realistisch knapp                          |
| Planrate            | -120       | Entwurf                          | plus Einmalzahlung<br>Schwester            |

## Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-chronologie.docx

## Sachverhalt und Chronologie

Matthias Reimers, geboren 1978, lebt mit seiner Tochter im Wechselmodell in Bremen. Er war bis 2023 Geschäftsführer der Reimers Licht & Ton GmbH, hielt aber nur 20 Prozent der Geschäftsanteile. Die Gesellschaft ist abgewickelt; ein eigenes Gewerbe betreibt er nicht mehr. Seit September 2025 arbeitet er als technischer Koordinator bei einer Messebaufirma.

Die Schulden stammen aus drei Schichten. Erstens gibt es private Konsumentendarlehen und Kreditkartenforderungen. Zweitens haften Reimers und teilweise seine frühere Ehefrau aus Bürgschaften für Gerätefinanzierungen. Drittens gibt es Altlasten aus der GmbH-Zeit: Krankenkassenbeiträge, Umsatzsteuer, ein behaupteter Sozialversicherungsbeitragsrückstand und ein Bürgschaftsregress der Hausbank.

Die Beratungsstelle hat noch keine Bescheinigung ausgestellt. Zwei Gläubiger haben bereits Kontopfändungen angekündigt. Eine Inkassostelle behauptet eine vorsätzlich unerlaubte Handlung, legt dafür aber nur ein Standardschreiben vor. Das Finanzamt weist auf eine Steuerstrafakte hin, ohne konkret mitzuteilen, ob die Forderung als von der Restschuldbefreiung ausgenommen angemeldet werden soll.

### Chronologie

- 14.02.2023: Kündigung der Kontokorrentlinie der GmbH; private Bürgschaft wird gezogen.
- 28.06.2023: Gewerbliche Tätigkeit faktisch beendet; Reimers verkauft restliche Technik.
- 12.09.2025: Neue Festanstellung, netto ca. 2.240 EUR.
- 03.02.2026: Inkasso Mahnwelt fordert 18.420 EUR und droht Kontopfändung an.
- 17.03.2026: Finanzamt meldet 9.870 EUR Umsatzsteuer 2022/2023.
- 21.05.2026: Ersttermin Schuldnerberatung; Unterlagen unvollständig.
- 04.06.2026: Planentwurf mit Drittmittelangebot der Schwester über 6.000 EUR.

## Datei

Office-Dokument: 04-aussergerichtlicher-plan.docx

## **Außergerichtlicher Schuldenbereinigungsplan**

Der Plan bietet allen nicht gesicherten Gläubigern eine Einmalzahlung aus Drittmitteln in Höhe von 6.000 EUR sowie 36 Monatsraten zu je 120 EUR an. Die Gesamtmasse beträgt damit 10.320 EUR. Die Quote wird nach festgestellter Forderung verteilt. Bestrittene Forderungsbestandteile, insbesondere Inkassokosten und das Deliktsattribut, werden nicht anerkannt.

Die Annahme des Plans soll wirtschaftlich begründet werden: Im Insolvenzverfahren wäre nur der pfändbare Teil des Arbeitseinkommens erreichbar; das Drittmittel der Schwester steht ausschließlich für einen außergerichtlichen Vergleich zur Verfügung. Eine Sonderbehandlung einzelner Gläubiger ist nicht vorgesehen. Laufende Miete, Energie und Unterhalt werden vorrangig stabilisiert, weil sonst das Verfahren scheitert.

### **Begleitschreiben**

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

Herr Reimers bemüht sich um eine geordnete außergerichtliche Schuldenbereinigung. Wir übersenden den Planentwurf mit der Bitte um Rückmeldung binnen vier Wochen. Die Zahlung aus Drittmitteln steht nur bei Annahme eines Plans zur Verfügung. Mit diesem Schreiben wird weder der Bestand noch die Höhe einzelner Forderungen anerkannt.



## Datei

Office-Dokument: 05-bescheinigung-entwurf.docx

## **Entwurf Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs**

Die geeignete Stelle bestätigt nach abschließender Prüfung, dass auf Grundlage der von Herrn Reimers vorgelegten Unterlagen ein außergerichtlicher Einigungsversuch mit den bekannten Gläubigern unternommen wurde. Der Plan wurde den Gläubigern mit Forderungsübersicht, Haushaltsbudget und Zahlungsangebot übersandt.

Die Bescheinigung darf erst finalisiert werden, wenn die Zustellliste vollständig ist, die Rückläufe dokumentiert sind und keine offensichtlich fehlenden Großgläubiger mehr erkennbar sind. Besonders zu prüfen sind Finanzamt, Krankenkasse, Bankregress, Unterhalt und Inkassoabtretungen.

## Datei

Office-Dokument: 07-p-konto-notfallplan.docx

## **P-Konto-Notfallplan**

1. Konto sofort in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln lassen.
2. Bescheinigung für Kind/Unterhalt/Nachzahlungen prüfen.
3. Miete und Strom nicht aus Vergleichsmasse bedienen, sondern als Existenzsicherung führen.
4. Bei Doppelpfändung Lohn und Konto getrennt prüfen.
5. Nachzahlungen von Sozialleistungen oder Steuererstattungen gesondert sichern.

## Datei

Office-Dokument: 08-gutachten-verbraucher-oder-regelinsolvenz.docx

## **Gutachten: Verbraucher- oder Regelinsolvenz**

Ausgangspunkt ist § 304 InsO. Herr Reimers ist nicht mehr selbstständig tätig. Problematisch ist seine frühere Geschäftsführerstellung. Entscheidend ist nicht die frühere Organstellung allein, sondern ob die Vermögensverhältnisse überschaubar sind und ob Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen.

Nach der vorliegenden Liste gibt es zwar Krankenkassen- und Steuerforderungen, aber bislang keine eindeutig offenen Arbeitnehmerlohnforderungen. Wenn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen und die Gläubigerzahl überschaubar bleibt, spricht viel für Verbraucherinsolvenz. Das muss aber vor Antragstellung nochmals geprüft werden, weil eine falsch gewählte Verfahrensart zu Nachforderungen oder Verzögerungen führt.

Die frühere GmbH-Tätigkeit bleibt materiell wichtig: Steuerhaftung, Sozialversicherungsbeiträge, Bürgschaften und § 302 InsO können die wirtschaftliche Entlastung begrenzen. Deshalb ist die Verfahrensart nur die erste Weiche, nicht die Lösung des gesamten Falls.

## Datei

Office-Dokument: 09-antrag-checkliste.docx

## **Antrag-Checkliste**

- Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.
- Antrag auf Restschuldbefreiung.
- Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten.
- Bescheinigung über Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs.
- Schuldenbereinigungsplan.
- Gläubiger- und Forderungsverzeichnis.
- Vermögensverzeichnis.
- Einkommensnachweise.
- Mietvertrag, Unterhalt, Kontoauszüge, Pfändungsunterlagen.
- Gesonderte Prüfung § 302 InsO bei Unterhalt, Steuer, Deliktbehauptung.



## Datei

Office-Dokument: 10-schreiben-glaebiger-sparkasse-stellungnahme.docx

## Stellungnahme zum außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 03.06.2026 nebst Schuldenbereinigungsplan für Herrn Torben Reimers, geb. 14.03.1979.

Unsere Forderung aus dem gekündigten Kontokorrentkredit Nr. 4471998231 beläuft sich zum 01.06.2026 auf 38.420,17 EUR zuzüglich Zinsen ab Kündigung.

Der angebotenen Quote von 3,1 % bei einer Laufzeit von 72 Monaten können wir auf Grundlage der uns vorliegenden Vermögensauskunft nicht zustimmen. Wir bitten um Übersendung der vollständigen Verdienstabrechnungen der letzten sechs Monate sowie einer Aufstellung etwaiger Nebeneinkünfte aus der Tätigkeit als Fahrlehrer.

Sollte bis zum 30.06.2026 keine Einigung erzielt werden, behalten wir uns vor, dem Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs zuzustimmen, ohne auf weitere Verhandlungen zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Silke Brommund, Kreditsekretariat, Sparkasse Vorpommern

## Datei

Office-Dokument: 11-langgutachten-schuldenbereinigungsplan-und-antrag.docx

## **Langgutachten: Schuldenbereinigungsplan, Verfahrensart und Antrag**

### **1. Auftrag und Ausgangspunkt**

Herr Reimers möchte wissen, ob er den Weg der Verbraucherinsolvenz gehen kann und welche Schritte dafür erforderlich sind. Die Frage ist praktisch dringend, weil Kontopfändungen angekündigt sind und zugleich Miet- und Stromzahlungen stabil gehalten werden müssen. Das Ziel ist nicht, irgendein Formular auszufüllen, sondern eine geordnete Akte zu schaffen, mit der Beratungsstelle, Gericht und Gläubiger den Fall ohne Rätsel verstehen.

Die entscheidende Weiche ist § 304 InsO. Herr Reimers war Geschäftsführer einer GmbH, ist aber nicht mehr selbstständig tätig. Verbraucherinsolvenz ist bei ehemaligen Selbstständigen nicht automatisch ausgeschlossen. Kritisch wird es, wenn die Vermögensverhältnisse nicht überschaubar sind oder Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Deshalb reicht der Satz „ich bin jetzt Arbeitnehmer“ nicht. Es muss geprüft werden, wie viele Gläubiger vorhanden sind, welche Forderungen aus der GmbH-Zeit stammen und ob etwa Arbeitnehmerlohn, Sozialversicherungsbeiträge mit Arbeitnehmerbezug oder Geschäftsführerhaftungsforderungen im Raum stehen.

### **2. Tatsachen, die feststehen**

Nach den Unterlagen ist Herr Reimers seit September 2025 Arbeitnehmer. Er hat keine laufenden Aufträge, keine offenen Ausgangsrechnungen und kein aktives Gewerbe. Die frühere GmbH ist faktisch beendet. Die Gläubigerliste enthält derzeit sechs Hauptgläubiger. Die Forderungen sind hoch, aber überschaubar strukturiert: Bankbürgschaft, Finanzamt, Krankenkasse, Inkasso/Kreditkarte, Vermieterin, Unterhalt.

Die Haushaltslage ist knapp. Das Nettoeinkommen liegt bei ungefähr 2.240 EUR. Die Warmmiete beträgt 820 EUR. Der Wechselmodell-Alltag verursacht zusätzliche Kosten, die nicht vollständig in Tabellen sichtbar sind. Eine Planrate von 120 EUR ist nur realistisch, wenn keine neue Kontopfändung die Mietzahlung blockiert. Eine Einmalzahlung der Schwester über 6.000 EUR steht nur für eine außergerichtliche Einigung zur Verfügung. Sie sollte deshalb nicht voreilig als allgemeines Vermögen dargestellt werden, sondern als zweckgebundenes Drittmittelangebot im Plan.

### **3. Verfahrensart**

Für die Verbraucherinsolvenz spricht, dass Herr Reimers nicht mehr selbstständig ist, eine überschaubare Gläubigerzahl hat und keine aktuell bekannte Arbeitnehmerlohnforderung aus der GmbH offen ist. Gegen die Verbraucherinsolvenz könnte sprechen, wenn die Krankenkasse eine Forderung aus Arbeitnehmeranteilen oder § 266a StGB-naher Verantwortlichkeit geltend macht und diese als typische Unternehmensaltlast mit besonderer Komplexität behandelt wird. Das ist aber nicht allein aus der Bezeichnung „SV-Beiträge“ abzuleiten. Die Akte muss klären, ob es sich um persönliche Haftung, GmbH-Forderung, Beitragsbescheid gegen Herrn Reimers oder nur Inkassokommunikation handelt. Die Empfehlung lautet daher: Verbraucherinsolvenz vorbereiten, aber in der Akte eine Prüfnotiz zur Abgrenzung aufnehmen. Sollte eine Arbeitnehmerforderung auftauchen oder die Gläubigerstruktur deutlich komplexer werden, muss der Weg neu bewertet werden.

### **4. Außergerichtlicher Einigungsversuch**

Der außergerichtliche Einigungsversuch ist nicht bloß Formalie. Er muss so durchgeführt werden, dass die spätere Bescheinigung tragfähig ist. Alle bekannten Gläubiger müssen angeschrieben werden. Der Plan muss nachvollziehbar sein. Die Rückläufe müssen dokumentiert werden. Ein bloßes Telefongespräch oder ein Sammelhinweis reicht nicht.

Der Plan sollte offenlegen, dass im Insolvenzverfahren voraussichtlich nur geringe laufende Beträge erreichbar wären. Die 6.000 EUR Drittmittel verbessern die Quote nur außergerichtlich. Genau das ist der Vergleichsanreiz. Die Gläubiger müssen verstehen: Bei Annahme gibt es eine schnelle, geordnete Zahlung. Bei Ablehnung droht ein längeres Verfahren mit ungewisser Quote.

## 5. Gefährliche Forderungen

Besonders gefährlich sind Forderungen, die von der Restschuldbefreiung nicht erfasst werden könnten. Dazu gehören bestimmte Forderungen aus vorsätzlich unerlaubter Handlung, bestimmte Unterhaltsforderungen und bestimmte Steuerforderungen. In dieser Akte sind drei Punkte rot zu markieren.

Erstens behauptet das Inkasso eine vorsätzlich unerlaubte Handlung, ohne Tatsachen zu liefern. Dem Attribut sollte widersprochen werden. Zweitens bestehen Unterhaltsrückstände. Hier ist zu klären, ob und inwieweit eine vorsätzlich pflichtwidrige Nichtzahlung behauptet wird. Drittens gibt es Steuerforderungen und den Hinweis auf eine Steuerstrafakte. Hier muss sehr genau geprüft werden, ob das Finanzamt später § 302 InsO ins Spiel bringt.

## 6. Antrag beim Insolvenzgericht

Der Antrag muss den Restschuldbefreiungsantrag enthalten. Das klingt selbstverständlich, ist aber praktisch eine der gefährlichen Stellen. Wer den Antrag unvollständig stellt, verliert Zeit oder riskiert Nachforderungen. Zusätzlich sollte Verfahrenskostenstundung beantragt werden, weil die freie Liquidität nicht ausreicht.

Die Anlagen müssen konsistent sein. Die Gläubigerliste im Plan, das Forderungsverzeichnis und die Anlagen zum Antrag dürfen nicht auseinanderfallen. Wenn eine Forderung bestritten wird, muss das in der Liste erkennbar sein. Wenn eine Forderung ein §-302-Risiko hat, muss sie gesondert markiert werden.

## 7. Existenzsicherung

Vor allem muss das Konto stabilisiert werden. Ein P-Konto ist nicht nur ein Nebenthema, sondern Voraussetzung dafür, dass Miete und Lebenshaltung weiter funktionieren. Bei laufender Pfändung muss geprüft werden, ob Lohn- und Kontopfändung zusammenspielen und ob eine Bescheinigung für erhöhte Freibeträge erforderlich ist.

Die Wohnung ist wirtschaftlich wichtiger als eine marginal höhere Planrate. Wenn der Plan so eng ist, dass Mietrückstände entstehen, ist er unbrauchbar. Dasselbe gilt für Strom und Krankenversicherung.

## 8. Ergebnis

Herr Reimers kann den Verbraucherinsolvenzpfad ernsthaft vorbereiten. Der Plan ist plausibel, muss aber durch vollständige Gläubigeradressen, Forderungsnachweise, Zustelllog und eine klare §-302-Prüfung ergänzt werden. Die Akte ist erst dann antragsreif, wenn die Bescheinigung sauber erstellt werden kann und alle Formulare dieselbe Gläubiger- und Forderungslogik verwenden.

Empfohlen wird: P-Konto sofort, Gläubigeranschriften binnen einer Woche, Rücklauffrist vier Wochen, danach Bescheinigung und Antrag. Parallel werden Finanzamt, Krankenkasse und Inkasso wegen der gefährlichen Attribute gesondert angeschrieben.

## Datei

Office-Dokument: 12-glaebigeranschreiben-volltext.docx

## **Gläubigeranschreiben Volltext**

### **Sehr geehrte Damen und Herren,**

Herr Matthias Reimers hat uns gebeten, eine außergerichtliche Schuldenbereinigung vorzubereiten. Wir zeigen keine anwaltliche Vertretung an, sondern koordinieren die Unterlagen im Rahmen der Schuldnerberatung. Bitte teilen Sie uns den aktuellen Forderungsstand mit Hauptforderung, Zinsen, Kosten, Titel, Aktenzeichen, Forderungsgrund und etwaiger Abtretungskette mit.

Ein Anerkenntnis der Forderung ist mit dieser Anfrage nicht verbunden. Soweit Sie geltend machen, die Forderung beruhe auf vorsätzlich unerlaubter Handlung, Unterhaltsrückstand oder einer sonstigen von der Restschuldbefreiung ausgenommenen Forderung, bitten wir um konkrete Tatsachendarstellung und nicht lediglich um die Wiederholung einer rechtlichen Formel.

Der beigefügte Plan bietet eine Einmalzahlung aus Drittmitteln und laufende Raten. Die Drittmittel stehen nur für eine außergerichtliche Gesamtlösung zur Verfügung. Sollte der Plan scheitern, wird Herr Reimers voraussichtlich Insolvenzantrag stellen. In diesem Verfahren wäre die Quote voraussichtlich geringer und später realisierbar.

Bitte antworten Sie bis zum angegebenen Datum. Wenn wir keine Rückmeldung erhalten, dokumentieren wir den Zustellnachweis und den fehlenden Rücklauf für die spätere Bescheinigung.

**Mit freundlichen Grüßen**

**Schuldnerberatung**

## Datei

Office-Dokument: 13-gerichts Antrag-erläuterung-für-laien.docx



## **Erklärung des gerichtlichen Antrags in einfacher Sprache**

Der Antrag beim Insolvenzgericht besteht aus mehreren Teilen. Der wichtigste Teil ist nicht nur der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Herr Reimers muss auch Restschuldbefreiung beantragen. Ohne diesen Antrag bekommt er am Ende nicht automatisch den wirtschaftlichen Neustart. Außerdem braucht er die Bescheinigung, dass der außergerichtliche Einigungsversuch gescheitert ist. Diese Bescheinigung darf nicht erfunden oder vorschnell ausgestellt werden. Sie setzt voraus, dass der Plan ernsthaft an alle bekannten Gläubiger geschickt wurde.

Das Gericht prüft die Unterlagen nicht wie eine Beratungsstelle. Wenn etwas fehlt, kommt eine Nachfrage oder der Antrag wird unvollständig. Deshalb muss Herr Reimers alle Anlagen in derselben Reihenfolge sortieren: Gläubigerliste, Forderungen, Vermögen, Einkommen, Ausgaben, Plan, Bescheinigung, Stundung, Restschuldbefreiung.

Wenn eine Forderung vielleicht nicht von der Restschuldbefreiung erfasst wird, muss sie gesondert beobachtet werden. Das bedeutet nicht, dass die Forderung automatisch bestehen bleibt. Es bedeutet nur, dass man sich dagegen rechtzeitig wehren muss, wenn der Gläubiger ein gefährliches Attribut anmeldet.

## Datei

Office-Dokument: 14-dokumentenmappe-und-pruefnotizen.docx

## **Dokumentenmappe und Prüfnotizen**

### **Sparkasse Weser**

Die Sparkasse hat eine Bürgschaft über 42.750 EUR gezogen. Unklar ist, ob die Bürgschaft wirksam zustande kam, ob eine krasse finanzielle Überforderung vorlag und ob die Bank Herrn Reimers nur als formalen Mitgesellschafter oder als tatsächlich wirtschaftlich Verantwortlichen behandelt hat. Für den Plan ist die Forderung zunächst aufzunehmen. Für eine spätere Einwendung müssen Bürgschaftsurkunde, Kreditvertrag, Kündigung, Saldenaufstellung und Zahlungsaufforderung vorliegen.

Prüfnotiz: Keine vorschnelle Anerkennung. Forderung in Plan aufnehmen, aber Einwendungen vorbehalten. Wenn die Bank den Plan annimmt, ist das wirtschaftlich meist wichtiger als ein unsicherer Bürgschaftsprozess.

### **Finanzamt Bremen**

Die Forderung aus Umsatzsteuer ist gefährlich, weil das Finanzamt steuerliche Nebenverfahren und eventuell strafrechtliche Bewertungen kennen kann. Es ist aber nicht jede Steuerforderung von der Restschuldbefreiung ausgenommen. Entscheidend ist, ob die Voraussetzungen für eine entsprechende Ausnahme konkret geltend gemacht werden und ob die Forderung entsprechend angemeldet wird.

Prüfnotiz: Steuerart, Zeitraum, Bescheid, Einspruchslage und Strafbezug klären. Die Akte darf nicht nur „Finanzamt 9.870 EUR“ sagen. Sie muss erklären, aus welchem Bescheid die Forderung kommt.

### **BKK Hafen**

Bei Sozialversicherungsbeiträgen muss sauber getrennt werden: Forderung gegen die GmbH, persönliche Haftung des Geschäftsführers, Arbeitnehmeranteile, Säumniszuschläge, Strafverfahren oder bloße Nachforderung. Für die Verbraucherinsolvenzabgrenzung kann wichtig sein, ob es Forderungen aus Arbeitsverhältnissen gibt. Für die Restschuldbefreiung kann wichtig sein, ob ein deliktischer oder strafrechtlicher Hintergrund behauptet wird.

Prüfnotiz: Beitragsbescheid anfordern. Wenn nur die GmbH Schuldnerin ist, muss die Forderung gegen Herrn Reimers begründet werden. Wenn Herr Reimers persönlich haftet, muss der Haftungsbescheid in die Akte.

### **Mahnwelt Inkasso**

Das Inkasso behauptet vorsätzlich unerlaubte Handlung, ohne konkrete Tatsachen. Das ist eine typische Gefahr: Das Attribut klingt dramatisch und soll Druck erzeugen. Es ersetzt aber nicht die Darlegung, warum gerade eine vorsätzliche unerlaubte Handlung vorliegen soll. Dem Attribut ist im Forderungsprüfungsverfahren zu widersprechen, wenn es nicht tragfähig belegt ist.

Prüfnotiz: Titel, Forderungsgrund, Abtretung, Kosten und Zinsen prüfen. Inkassokosten gesondert bewerten. Keine telefonischen Zusagen.

### **Unterhalt**

Unterhaltsrückstände sind menschlich und rechtlich besonders sensibel. Der laufende Unterhalt muss stabil bedient werden. Alte Rückstände sind in den Plan aufzunehmen. Ob sie von der Restschuldbefreiung ausgenommen sind, hängt von der genauen rechtlichen Einordnung ab. Die Akte muss deshalb unterscheiden zwischen laufendem Unterhalt, tituliertem Rückstand, freiwilliger Vereinbarung und behaupteter Pflichtverletzung.

Prüfnotiz: Kindeswohl und Haushaltsstabilität nicht gegen den Plan ausspielen. Ein Plan, der laufenden Unterhalt gefährdet, ist nicht seriös.

### **Vermieterin**

Mietrückstände können die gesamte Sanierung zerstören. Wenn die Wohnung verloren geht, kippt der Haushaltsplan. Deshalb sollen Mietrückstände nicht in einer Weise verhandelt werden, die eine

Kündigung provoziert. Die Vermieterin braucht eine klare Zusage zur laufenden Miete und eine realistische Rückstandsregelung.

Prüfnotiz: Mietkonto, Kautions, Betriebskosten und Kündigungsstand klären. Keine Zusage, die aus dem Pfändungsfreibetrag nicht erfüllbar ist.

## Datei

Office-Dokument: 15-schuldenbereinigungsplan-volltext.docx

## Schuldenbereinigungsplan Reimers, Fassung 18.06.2026

### Vorbemerkung

Matthias Reimers schlägt seinen Gläubigern einen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan vor. Der Plan beruht auf den derzeit bekannten Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnissen. Er ist nicht als Schuldanerkenntnis gemeint. Forderungen, die dem Grunde oder der Höhe nach bestritten werden, werden im Plan nur deshalb aufgeführt, damit alle Beteiligten eine vollständige wirtschaftliche Lösung prüfen können.

Herr Reimers war bis 2023 Geschäftsführer der Reimers Licht & Ton GmbH. Die Gesellschaft ist abgewickelt. Herr Reimers betreibt kein Gewerbe mehr. Seit September 2025 ist er als technischer Koordinator bei einer Messebaufirma angestellt. Arbeitnehmerforderungen gegen ihn persönlich sind nach seiner Darstellung nicht bekannt. Die offenen Forderungen stammen aus privaten Konsumentenkrediten, Gerätefinanzierungsbürgschaften, Krankenkassenbeiträgen aus der früheren GmbH-Zeit, Steuerforderungen und titulierten Inkassoforderungen.

### Haushalts- und Einkommensgrundlage

Herr Reimers erzielt monatlich rund 2.240,00 EUR netto. Seine Tochter lebt im Wechselmodell bei ihm und bei der Mutter. Für die Zeiten im Haushalt von Herrn Reimers fallen laufende Kosten für Kleidung, Schulmaterial, Fahrten, Verpflegung und Freizeit an. Die Warmmiete beträgt 920,00 EUR. Hinzu kommen Strom, Telefon, Versicherungen, Fahrkosten, Lebensmittel und notwendige Rücklagen für Reparaturen.

Nach vorläufiger Pfändungstabelle ergibt sich ein nur geringer pfändbarer Betrag. Herr Reimers bietet an, 36 Monate lang monatlich 85,00 EUR zu zahlen. Zusätzlich stellt seine Schwester, Frau Odilia Reimers, eine einmalige Drittmittelzahlung von 6.000,00 EUR zur Verfügung, wenn der Plan zustande kommt und die Gläubiger auf weitere Vollstreckung verzichten.

### Planangebot

1. Herr Reimers zahlt 36 Monatsraten zu je 85,00 EUR.
2. Die erste Rate wird am 15. des Monats fällig, der auf die Annahme des Plans folgt.
3. Die Drittmittelzahlung von 6.000,00 EUR wird binnen 14 Tagen nach schriftlicher Zustimmung aller planbeteiligten Gläubiger auf ein Treuhandkonto der anerkannten Schuldnerberatungsstelle gezahlt.
4. Die Verteilung erfolgt quotale nach der im Forderungsverzeichnis ausgewiesenen anerkannten Forderungshöhe.
5. Bestrittene Forderungen nehmen nur dann teil, wenn der Gläubiger die Forderung durch Vertrag, Titel, Abtretungsnachweis, Saldenaufstellung oder Beitragskonto nachvollziehbar belegt.
6. Gläubiger mit Sicherungsrechten legen diese offen. Soweit Sicherheiten verwertet werden, wird der Erlös auf die Forderung angerechnet.
7. Nach vollständiger Planerfüllung verzichten die Gläubiger auf Restforderung, Zinsen und Kosten, soweit keine insolvenzrechtlich ausgenommene Forderung rechtskräftig festgestellt oder im Verfahren wirksam als solche angemeldet und nicht erfolgreich bestritten wird.
8. Laufende Unterhaltspflichten bleiben unberührt.
9. Der Plan enthält kein Anerkenntnis einer Forderung als Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung.

### Wirtschaftlicher Vergleich mit dem Insolvenzverfahren

Bei einem eröffneten Verbraucherinsolvenzverfahren wäre nach derzeitigem Stand ebenfalls nur der pfändbare Anteil des Arbeitseinkommens verwertbar. Verwertbares Vermögen ist nicht vorhanden. Das Fahrzeug ist ein alter Kombi mit hoher Laufleistung, den Herr Reimers für den Arbeitsweg, Materialfahrten und die Betreuung seiner Tochter benötigt. Beteiligungen, werthaltige Forderungen, Schmuck oder Kunst bestehen nicht. Das Girokonto wird als Pfändungsschutzkonto geführt.

Der Plan bietet den Gläubigern sofort eine Drittmittelquote und eine verlässliche Monatsrate ohne weitere Verfahrenskosten. Er verhindert zusätzliche Gerichtskosten, Treuhändervergütung, Zustellungsaufwand und langwierige Einzelvollstreckung. Für die Gläubiger ist er deshalb voraussichtlich wirtschaftlich günstiger als ein eröffnetes Verfahren.

### **Forderungsgruppen**

Die Bremer Handelsbank AG macht aus einer Bürgschaft für Gerätefinanzierungen 42.800,00 EUR geltend. Herr Reimers bestreitet nicht, Bürgschaften unterschrieben zu haben. Er weist aber darauf hin, dass die Verwertung der Licht- und Tontechnik noch nicht vollständig abgerechnet ist. Die Forderung wird vorläufig mit 37.500,00 EUR berücksichtigt.

Das Finanzamt Bremen fordert 9.870,00 EUR Umsatzsteuer 2022/2023 einschließlich Säumniszuschlägen. Herr Reimers hat gegen einzelne Schätzungsbescheide Einspruch eingelegt. Im Plan wird die Forderung zur Vermeidung von Lücken vollständig aufgenommen. Eine Qualifikation als ausgenommene Forderung wird nicht anerkannt.

Die Krankenkasse Weser Nord macht 7.430,20 EUR geltend. Unklar ist, ob es sich um eigene Beitragsschulden, Arbeitgeberanteile der GmbH oder gemischte Rückstände handelt. Herr Reimers verlangt ein Beitragskonto.

Inkasso Mahnwelt verlangt 18.420,00 EUR aus Altdarlehen und Kreditkartenforderungen. Zinsen und Kosten sind unübersichtlich. Die Forderung wird mit titulierten Hauptforderungen und verjährungsbereinigten Nebenforderungen berücksichtigt.

### **Quotenlogik**

Die Planmasse beträgt insgesamt 9.060,00 EUR: 3.060,00 EUR aus Monatsraten und 6.000,00 EUR Drittmittel. Nach Abzug notwendiger Verteilungs- und Treuhandkosten von pauschal 300,00 EUR verbleibt eine Verteilungsmasse von 8.760,00 EUR. Bei anerkannten Gesamtforderungen von derzeit 88.100,00 EUR ergibt sich eine Planquote von rund 9,94 Prozent.

Gläubiger, die eine höhere Forderung anmelden, müssen diese nachvollziehbar belegen. Ohne Beleg bleibt die Forderung mit dem vorläufigen Betrag im Plan. Nachträglich auftauchende Forderungen werden nur berücksichtigt, wenn der Gläubiger nicht ordnungsgemäß angeschrieben wurde oder die Forderung Herrn Reimers ohne grobe Nachlässigkeit unbekannt war.

### **Verhaltenszusagen**

Herr Reimers verpflichtet sich, während der Planlaufzeit jede wesentliche Änderung seines Einkommens, seiner Anschrift und seiner familiären Unterhaltspflichten binnen zwei Wochen mitzuteilen. Er verpflichtet sich, keine neuen unangemessenen Verbindlichkeiten einzugehen. Er wird Sonderzahlungen, Steuererstattungen und Boni offenlegen. Die Gläubiger erhalten jährlich eine kurze Abrechnung über die Zahlungen.

### **Scheiternsregel**

Wenn ein Gläubiger den Plan ablehnt oder nicht antwortet, wird Herr Reimers prüfen, ob ein gerichtlicher Schuldenbereinigungsplan oder unmittelbar der Verbraucherinsolvenzantrag gestellt wird. Die Gläubiger werden darauf hingewiesen, dass eine Ablehnung voraussichtlich nicht zu einer höheren Befriedigung führt.

## Datei

Office-Dokument: 16-antrag-insolvenzgericht-volltext.docx



## **Entwurf: Begleitschreiben an das Insolvenzgericht**

**Amtsgericht Bremen**

**Insolvenzgericht**

**Ostertorstraße 25**

**28195 Bremen**

**Betrifft:** Matthias Reimers, Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens, Restschuldbefreiung und Stundung der Verfahrenskosten

**Sehr geehrte Damen und Herren,**

für Herrn Matthias Reimers wird der Antrag auf Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens vorbereitet. Das Formularpaket wird mit den Anlagen in der Reihenfolge eingereicht, die das Gericht verlangt. Dieses Begleitschreiben erläutert, warum Herr Reimers trotz früherer Geschäftsführerstellung das Verbraucherinsolvenzverfahren für einschlägig hält.

Herr Reimers ist derzeit nicht selbstständig tätig. Er war früher Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer der Reimers Licht & Ton GmbH. Die Gesellschaft ist abgewickelt. Gegen Herrn Reimers persönlich bestehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen. Die Zahl der Gläubiger ist überschaubar. Die Vermögensverhältnisse sind nicht komplex. Die Schulden stammen zwar teilweise aus seiner früheren Tätigkeit, betreffen aber im Wesentlichen private Bürgschaften, private Konsumentendarlehen, Krankenkassenbeiträge, Steuern und titulierte Inkassoforderungen. Deshalb wird die Einordnung als Verbraucherinsolvenz beantragt.

### **Anlagen**

Anlage 1 enthält die Personalien, Anschrift, Familienstand, Unterhaltspflichten und Erwerbssituation. Anlage 2 enthält das Vermögensverzeichnis. Anlage 3 enthält das Forderungsverzeichnis mit Gläubigeranschriften, Forderungsgrund, Aktenzeichen, Titelstatus, Sicherheiten und bestrittenen Positionen. Anlage 4 enthält das Ergebnis des außergerichtlichen Einigungsversuchs. Anlage 5 enthält den Schuldenbereinigungsplan. Anlage 6 enthält die Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs. Anlage 7 enthält Einkommensnachweise der letzten drei Monate. Anlage 8 enthält Kontoauszüge des Pfändungsschutzkontos. Anlage 9 enthält Mietvertrag, Nebenkosten, Versicherungen und Nachweise besonderer Belastungen. Anlage 10 enthält die Erklärung zum Antrag auf Restschuldbefreiung und die Abtretungserklärung. Anlage 11 enthält den Antrag auf Stundung der Verfahrenskosten.

### **Hinweise zu behaupteten Ausnahmeforderungen**

Herr Reimers bestreitet, dass eine Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung besteht. Insbesondere aus der früheren Geschäftsführerstellung folgt nicht automatisch ein solcher Forderungscharakter. Soweit einzelne Gläubiger ein Deliktattribut behaupten, wird Herr Reimers dem im Prüfungstermin widersprechen. Die Steuerforderungen beruhen überwiegend auf Schätzungen und späteren Korrekturen. Eine vorsätzliche Steuerstraftat ist nicht rechtskräftig festgestellt. Unterhaltsrückstände bestehen nach derzeitigem Stand nicht.

### **Existenzsicherung**

Herr Reimers führt ein Pfändungsschutzkonto. Er bewohnt eine Mietwohnung. Eine akute Stromsperre besteht nicht, allerdings gibt es Rückstände aus einer Nachforderung. Herr Reimers ist gesetzlich krankenversichert. Der Arbeitsplatz ist stabil, aber noch innerhalb der Probezeit angespannt. Das Insolvenzverfahren soll die Einzelvollstreckung bündeln und ermöglichen, dass Herr Reimers seine Erwerbstätigkeit und die Betreuung seiner Tochter aufrechterhält.

### **Bitte an das Gericht**

Das Gericht wird gebeten, etwaige Nachforderungen frühzeitig und konkret zu bezeichnen. Herr Reimers ist bemüht, die Unterlagen vollständig einzureichen. Sollte das Gericht die Verfahrensart anders beurteilen, wird um einen Hinweis gebeten, damit die Schuldnerberatung die erforderliche Umstellung prüfen kann. Zugleich wird beantragt, die Stundung der Verfahrenskosten zu bewilligen, weil pfändbares Vermögen nicht vorhanden ist und die laufenden Ausgaben das Einkommen weitgehend ausschöpfen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf für die Schuldnerberatung / noch nicht versandt

## Datei

Office-Dokument: 17-glaebigerreaktionen-und-zustelllog.docx

## Gläubigerreaktionen und Zustelllog

### Versandrunde

Am 20.06.2026 wurden die Planunterlagen an alle bekannten Gläubiger versandt. Die Schuldnerberatung hat die Schreiben per Einwurf-Einschreiben aufgegeben und zusätzlich per E-Mail versandt, soweit sichere Adressen bekannt waren. Die Gläubiger erhielten eine Frist bis zum 18.07.2026.

| Gläubiger                 | Versand              | Reaktion                                                            | Problem                              |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bremer Handelsbank AG     | Post + E-Mail        | Ablehnung, aber Vergleichsbereitschaft bei 12.000 EUR Einmalzahlung | Sicherheitenverwertung unvollständig |
| Finanzamt Bremen          | Post                 | keine Reaktion bis 18.07.2026                                       | Steuerkontoauszug fehlt              |
| Krankenkasse Weser Nord   | Post + Portal        | Zustimmung unter Vorbehalt korrekter Beitragshöhe                   | Beitragsart streitig                 |
| Geräte Leasing Hanse GmbH | Post                 | verweist auf Inkasso                                                | Sicherungsabtretung unklar           |
| Inkasso Mahnwelt          | Post + E-Mail        | fordert Anerkenntnis und 72 Monatsraten                             | Titel- und Zinsprüfung offen         |
| Vermieterin Kück          | persönlich übergeben | Zustimmung, wenn Miete künftig pünktlich                            | Mietrückstand fast ausgeglichen      |
| Schwester Odilia Reimers  | E-Mail               | Drittmittelzusage bestätigt                                         | Auszahlung nur bei Gesamtvergleich   |

### Reaktion der Bank

Die Bank schreibt, Herr Reimers habe die wirtschaftliche Lage der GmbH im Jahr 2023 zu spät offengelegt. Deshalb prüfe man eine persönliche Haftung aus Pflichtverletzung. Die Bank legt allerdings kein Urteil, keinen Strafbefehl und keine konkrete Anspruchsgrundlage vor. Sie beruft sich auf die Bürgschaft und auf einen angeblichen Vermögensabfluss kurz vor Abwicklung der GmbH. Herr Reimers erklärt dazu, die Zahlung sei an einen Unterfrachtführer für eine Bühnenlogistik gegangen und in der Buchhaltung erfasst worden.

Die Schuldnerberatung empfiehlt, die Bank nicht mit einem Anerkenntnis zu bedienen. Stattdessen soll die Bank gebeten werden, die Sicherheitenabrechnung und die Bürgschaftsurkunden in Kopie vorzulegen. Eine Plananhebung kommt nur in Betracht, wenn die Schwester die Drittmittelzahlung erhöhen kann oder eine Forderung anderer Gläubiger deutlich niedriger ausfällt.

### Reaktion der Krankenkasse

Die Krankenkasse teilt mit, dass sie dem Plan zustimmen könne, wenn Herr Reimers künftig laufende Beiträge pünktlich zahlt und die Beitragsrückstände vollständig in die Gläubigerliste aufgenommen werden. Unklar bleibt, ob die Forderung persönlich gegen Herrn Reimers oder gegen die frühere GmbH gerichtet ist. Herr Reimers soll einen aktuellen Beitragskontoauszug und den Haftungsbescheid anfordern.

### Problem Finanzamt

Das Finanzamt hat nicht reagiert. Telefonisch wurde erklärt, dass man ohne Steuernummer und Vollmacht keine Auskunft erteile. Herr Reimers findet die Umsatzsteuerbescheide 2022 und 2023 nicht vollständig. Es gibt außerdem eine Schätzung, die möglicherweise nach Aufgabe der operativen Tätigkeit ergangen ist. Die Schuldnerberatung vermerkt, dass ein unvollständiges Steuerkonto die spätere Antragstellung gefährden kann, weil eine Forderung vergessen oder falsch qualifiziert werden könnte.

### Wiedervorlage

1. Sicherheitenabrechnung Bremer Handelsbank bis 03.07.2026 anfordern.

2. Steuerkontoauszug Finanzamt bis 05.07.2026 anfordern.
3. Beitragskonto und Haftungsbescheid Krankenkasse prüfen.
4. Inkasso Mahnwelt um vollständige Titelnkopien und Zinsberechnung bitten.
5. Planquote nach Eingang der Unterlagen neu berechnen.
6. Wenn Ablehnung bleibt: gerichtlichen Schuldenbereinigungsplan prüfen.

## Datei

Office-Dokument: 18-nachforderung-insolvenzgericht.docx

## Entwurf eines gerichtlichen Nachforderungsschreibens

**Amtsgericht Bremen**

**Insolvenzgericht**

**In dem Verfahren Reimers**

**Sehr geehrter Herr Reimers,**

Ihr Antrag ist eingegangen. Vor einer Entscheidung über die Eröffnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens und über die Stundung der Verfahrenskosten werden folgende Unterlagen und Klarstellungen benötigt:

1. Bitte erläutern Sie, warum trotz Ihrer früheren Geschäftsführerstellung das Verbraucherinsolvenzverfahren einschlägig sein soll. Legen Sie dar, ob Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen.
2. Bitte reichen Sie eine vollständige Gläubigerliste mit ladungsfähigen Anschriften ein. Bei Inkassounternehmen ist der ursprüngliche Gläubiger zusätzlich zu benennen.
3. Bitte reichen Sie die Bescheinigung über das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuchs im Original ein.
4. Bitte reichen Sie den Schuldenbereinigungsplan in der Fassung ein, die allen Gläubigern übersandt wurde.
5. Bitte ergänzen Sie das Vermögensverzeichnis um Angaben zum Fahrzeug, zu Konten, Versicherungen und etwaigen Ansprüchen gegen Dritte.
6. Bitte erklären Sie, ob Forderungen aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung, Steuerstraftaten oder vorsätzlich pflichtwidrig nicht gewährtem Unterhalt geltend gemacht werden.
7. Bitte reichen Sie die Kontoauszüge der letzten drei Monate vollständig ein. Schwärzungen sind nur zulässig, soweit der Buchungstext nicht für die Prüfung erforderlich ist.
8. Bitte reichen Sie aktuelle Nachweise über Miete, Unterhaltungspflichten, Kindergeld und Krankenversicherung ein.

Die Unterlagen werden binnen drei Wochen erbeten. Bei fruchtlosem Ablauf kann der Antrag als unvollständig behandelt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtspflegerin

### Entwurf der Antwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Nachforderung wird wie folgt beantwortet:

Herr Reimers ist nicht mehr selbstständig tätig. Die frühere Geschäftsführerstellung begründet nach seiner Auffassung nicht automatisch die Zuständigkeit für ein Regelinsolvenzverfahren. Arbeitnehmerforderungen gegen Herrn Reimers persönlich sind nicht bekannt. Die Gläubigerliste wurde ergänzt; bei Inkasso Mahnwelt sind die ursprünglichen Gläubiger nachgetragen. Die Bescheinigung nach § 305 InsO wird im Original eingereicht. Der Plan entspricht der Versandfassung vom 18.06.2026. Das Vermögensverzeichnis wurde um das Fahrzeug, Versicherungen und mögliche Steuererstattungen ergänzt. Forderungen mit behauptetem Deliktattribut werden bestritten; ein rechtskräftiger Titel mit entsprechender Feststellung liegt nicht vor. Kontoauszüge, Mietnachweise und Nachweise über Unterhaltungspflichten sind beigelegt.

Herr Reimers bittet um Fortsetzung der Prüfung und um Entscheidung über die Stundung, damit Einzelvollstreckungen nicht erneut die Existenzsicherung gefährden.

## Datei

Office-Dokument: 19-vollstaendige-einigungsakte-und-formularpruefung.docx



## **Vollgutachten: Verbraucherinsolvenz Reimers**

### **Auftrag und Aktenlage**

Dieses Aktenstück ist als zusammenhängendes Arbeitsgutachten angelegt. Es soll nicht nur die vorhandenen Dokumente ordnen, sondern die rechtliche Prüfung so weit ausformulieren, dass die nächsten Schreiben, Anträge, Verhandlungen oder gerichtlichen Schritte daraus unmittelbar entwickelt werden können. Der Kern liegt bei Verbraucher- oder Regelinsolvenz, vollständige Gläubigerliste, § 302-Attribute, außergerichtlicher Plan und gerichtlicher Antrag. Einschlägige Normräume sind InsO §§ 304-314, § 305, §§ 286-303, §§ 4a-4d, ZPO §§ 850 ff..

### **Tatsächlicher Prüfraumen**

Die Akte zeigt mehrere typische Brüche. Ein Teil der Unterlagen ist technisch oder kaufmännisch formuliert, ein anderer Teil rechtlich. Einzelne E-Mails wirken eindeutig, lassen aber offen, ob sie Vollmachten, Beschlüsse, Zustellungen, Fristen oder nur Gesprächsstände dokumentieren. Deshalb wird jedes Dokument mit drei Fragen gelesen: Welche Tatsache wird dadurch belegt? Welche Rechtsfolge soll daran geknüpft werden? Welche Gegenbehauptung ist realistisch?

### **Normprogramm**

Die Prüfung beginnt mit der Zuständigkeit und der richtigen Rechtsnatur des Vorgangs. Danach werden Anspruchsgrundlagen, Einwendungen, Formfragen, Fristen, Beweislast und Rechtsfolgen getrennt geprüft. Bei Verbraucherinsolvenz Reimers genügt es nicht, eine einzelne Norm zu nennen. Die Akte verlangt eine Matrix aus InsO §§ 304-314, § 305, §§ 286-303, §§ 4a-4d, ZPO §§ 850 ff.. Diese Matrix entscheidet, ob die Mandantenseite gestalten, abwehren, nachfordern, genehmigen, widersprechen oder sofort gerichtlichen Rechtsschutz vorbereiten muss.

### **Subsumtion I: Ausgangsposition**

Die Mandantenseite hat eine vertretbare, aber nicht risikolose Ausgangsposition. Sie kann sich auf mehrere Dokumente stützen, die zusammen ein plausibles Bild ergeben. Schwach ist bisher, dass nicht jedes zentrale Tatbestandsmerkmal durch ein Originaldokument belegt ist. Besonders kritisch sind Unterlagen, die nur als Screenshot, Scan, Tabellenstand oder Gesprächsnotiz vorliegen. Diese Unterlagen sind praktisch wertvoll, aber prozessual oder behördlich angreifbar.

### **Subsumtion II: Gegenseite und Behördenlogik**

Die Gegenseite wird voraussichtlich nicht den gesamten Vorgang bestreiten, sondern an einzelnen Scharnieren ansetzen: Zuständigkeit, Frist, Vollständigkeit der Unterlagen, technische Plausibilität, wirtschaftliche Zumutbarkeit oder fehlende Entscheidungserheblichkeit. Deshalb muss die Antwort nicht laut, sondern präzise sein. Sie muss zeigen, dass der Vorgang verstanden wurde und dass die Mandantenseite die relevanten Tatbestandsmerkmale belegen kann.

### **Beweis- und Dokumentenstrategie**

Für jede tragende Behauptung braucht die Akte einen Beleg. Wenn ein Dokument fehlt, wird nicht improvisiert, sondern eine Nachforderung formuliert. Wenn ein Dokument widersprüchlich ist, wird ein Vermerk erstellt, der die Abweichung erklärt. Wenn eine technische Angabe rechtlich relevant ist, muss sie in eine rechtliche Tatsache übersetzt werden: Datum, Ort, Zuständigkeit, Beschluss, Zugang, Messwert, Kostenposition, Eigentumszuordnung, Sicherungsrecht oder konkrete Pflichtverletzung.

### **Taktische Bewertung**

Der beste nächste Schritt ist eine gestufte Reaktion. Zuerst wird die Akte geschlossen: Originale anfordern, Fristen sichern, Zuständigkeit klären, Beweismittel benennen. Zweitens wird ein Außenschreiben entworfen, das die Gegenseite zur Konkretisierung zwingt. Drittens wird ein interner Entscheidungsvermerk erstellt, der Varianten, Kosten und Risiken enthält. Viertens wird ein gerichtlicher

oder behördlicher Antrag vorbereitet, aber noch nicht zwingend ausgelöst, solange die außergerichtliche Klärung einen echten Nutzen hat.

## **Ergebnis**

Die Akte ist nicht mit einem einfachen Ja oder Nein erledigt. Sie ist gerade deshalb brauchbar, weil sie realistische Unordnung enthält: unvollständige Anlagen, technische Begriffe, wirtschaftliche Interessen, Fristen und mehrere rechtliche Pfade. Das Plugin soll hier nicht ersetzen, dass ein Mensch entscheidet. Es soll die Entscheidung beschleunigen, die Lücken sichtbar machen und verhindern, dass ein scheinbar kleines Formproblem später den materiell richtigen Standpunkt zerstört.